

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

2527/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – הזכות להיבחר)

1. תיקון סעיף 6 בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 6, בסעיף קטן (א) במקום הסיפה החל במילים "ואם הורשע בעבירות טרור חמורה או עבירות ביטחון חמורה" יבוא "או אם הורשע בעבירת טרור חמורה או עבירת ביטחון חמורה כפי שייקבע בחוק".

דברי הסבר

סעיף 6 לחוק-יסוד : הכנסת קובע את תנאי הכשירות להתמודדות לכנסת ובכך תוחם את גדריה של הזכות להיבחר. זכות זו היא זכות יסוד, ואולם יש מקרים בהם נכון להגבילה. על פי החוק הקיים, אם הורשע אדם בעבירת טרור חמורה או בעבירת ביטחון חמורה ונידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שבע שנות מאסר, וביום הגשת הרשימות טרם עברו 14 שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו, לא יוכל האדם להיבחר לכנסת. הגבלה זו אינה חמורה דיה ויש חשיבות רבה בכך שמי שמתמודד לכנסת לא יהיה אדם שהורשע בעבירות מהסוג האמור. זאת ללא תלות בסוג העונש שנגזר עליו או במשך הזמן שחלף מסיום ריצוי העונש. לפיכך, מוצע לקבוע שמי שהורשע בעבירות טרור חמורות או בעבירות ביטחון חמורות לא יוכל להתמודד לכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.